

Protekta

Modello tipo dell'assicurazione di protezione giuridica per privati Protekta

Nella pagina seguente trova un modello tipo. I campi evidenziati in grigio devono essere adattati al Suo caso specifico.

Importante: La pagina 1 è a scopo puramente informativo. Non deve essere stampata né utilizzata. Può semplicemente essere eliminata.

Altre domande sul diritto di tagliare alberi e piante?

Consulti la nostra guida giuridica: [Diritto di taglio](#)

Avvertenza legale

- Alcuni cantoni hanno ulteriormente limitato o del tutto escluso il diritto di taglio per gli alberi da frutto. Prima dell'invio consigliamo pertanto di consultare la Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) del cantone in cui si trova il terreno.
- Non sussiste alcun diritto di taglio per le piante di confine (ovvero le piante che si trovano proprio sul confine) e le piante in vaso.
- Occorre tener conto della stagione di crescita e richiedere il taglio tra novembre e marzo.
- Consigliamo di conservare una copia della lettera, allegati compresi, e della ricevuta di invio postale per la propria documentazione
- La informiamo che il presente contenuto e i documenti messi a disposizione costituiscono un'informazione giuridica di carattere generale. Non sostituiscono in alcun modo una consulenza giuridica personalizzata. La Mobiliare e Protekta declinano ogni responsabilità relativa al contenuto di questa pubblicazione.

Ulteriori informazioni legali e soluzioni assicurative adatte:

[Guida giuridica della Mobiliare](#)

[Protezione giuridica per privati](#)

[Calcolatore del premio per la protezione giuridica](#)

Un'azienda de la Mobiliare

[Indirizzo del proprietario danneggiato]

Raccomandata

[Indirizzo del proprietario del terreno da cui parte il danno]

[Luogo], [data]

Fissazione del termine per la potatura della pianta/diritto di taglio

Terreno: [Via, numero civico, NPA, località]

Gentile signora / Egregio signore [nome della vicina / del vicino],

in occasione del nostro colloquio del [data] le ho / le abbiamo segnalato che

[Prima variante]

i rami della sua [descrizione della pianta (tipo, sede, dimensioni ecc.)] pendono sul mio / nostro terreno. Pertanto, non posso/non possiamo più coltivare/controllare/percorrere/utilizzare il mio / nostro terreno/posso/possiamo coltivare/controllare/percorrere/utilizzare il mio / nostro terreno solo in modo limitato. In particolare, [indicazione precisa del danno accertato o della compromissione accertata].

[Seconda variante]

le radici della sua [descrizione della pianta (tipo, sede, dimensioni ecc.)] hanno provocato dei danni sul mio / nostro terreno. In particolare, [indicazione precisa del danno accertato o della compromissione accertata].

Purtroppo, ad oggi, i rami / le radici non sono stati ancora rimossi / state ancora rimosse.

La prego / La preghiamo di farlo entro un termine di 30 giorni.

Se a tale scopo dovesse aver bisogno di accedere al mio / nostro terreno, la invito / invitiamo a propormi / proporci delle date in linea con questo termine.

Se non dovesse attivarsi entro i 30 giorni, eserciterò / eserciteremo il mio / nostro diritto di taglio ai sensi dell'art. 687 CC.

La ringrazio / ringraziamo della cortese collaborazione e del suo riscontro.

Cordiali saluti,

[Cognome e nome di tutti i proprietari del terreno danneggiato]

[Firma/e autografa/e di tutti i proprietari del terreno danneggiato]

Allegati: foto della compromissione/del danno sul proprio terreno